

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2275/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี โจทก์
พลตำรวจ สมัคร นันทชัย สุทธิ สิทธิ จำเลย

ป.อ. มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 268

จำเลยใช้ใบรับรองแพทย์ที่ไม่มีชื่อผู้รับการตรวจจากแพทย์ซึ่งเป็นเอกสารราชการปลอมแสดงต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบรายงานการชี้แจงที่จำเลยขาดราชการ 3 วัน เพื่อให้จำเลยพ้นผิดทางวินัยการใช้เอกสารปลอมดังกล่าวจึงน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นคือผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ต้องบันทึกรายงานผลการชี้แจงของจำเลยเสนอขึ้นไปตามลำดับชั้น จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 จำคุก 6 เดือน คำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 75 หนึ่งในสาม คงจำคุก 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า ใบรับรองแพทย์ไม่ระบุชื่อผู้ป่วยที่แพทย์รับรองซึ่งอ้างว่าปลอม อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ไม่น่าจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือประชาชน จึงเป็นเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ไม่ครบองค์ความผิดดังกล่าวนั้น เห็นว่า จำเลยใช้ใบรับรองแพทย์เอกสารหมายเลข ป.จ.1 ที่ไม่มีชื่อผู้รับการตรวจจากแพทย์ ซึ่งศาลวินิจฉัยแล้วว่าใบรับรองแพทย์เอกสารหมายเลข ป.จ.1 เป็นเอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 มาใช้แสดงต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบรายงานการชี้แจงที่จำเลยขาดราชการ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2529 ดังที่ปรากฏในบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข จ.1 เพื่อให้จำเลยพ้นผิดทางวินัยจึงย่อมมีความหมายอยู่ในตัวว่า จำเลยใช้เอกสารราชการปลอมดังกล่าวเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเชื่อถือรายงานการชี้แจงที่จำเลยขาดราชการตามบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข จ.1 ดังนั้น การที่จำเลยใช้เอกสารปลอมดังกล่าวจึงน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น คือผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ต้องบันทึกรายงานผลการชี้แจงของจำเลยเสนอขึ้นไปตามลำดับชั้น จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม..."

พิพากษายืน.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ